

Wareneingangsprüfung

1. Rechtliche Grundlage

Gemäß § 377 HGB (Handelsgesetzbuch) besteht für Kaufleute bei beidseitigen Handelsgeschäften eine Untersuchungs- und Rügepflicht. Die Ware ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen und eventuelle Mängel sind dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen.

2. Ablauf der Wareneingangsprüfung

- Identitätsprüfung: Abgleich der gelieferten Artikel mit dem Lieferschein und der ursprünglichen Bestellung.
- Mengenkontrolle: Zählung der Packstücke und Abgleich mit den Lieferdokumenten.
- Sichtkontrolle: Überprüfung der Verpackung und der Geräte auf äußere Beschädigungen (Transportschäden).
- Qualitätskontrolle: Stichprobenartiger oder vollständiger Funktionstest der Hardwarekomponenten.

3. Fristen bei offenen Mängeln

Offene Mängel (direkt erkennbare Mängel wie beschädigte Verpackungen, Falschlieferungen oder Fehlmengen) müssen unverzüglich nach Entdeckung und Ablieferung gerügt werden.

4. Fristen bei verdeckten Mängeln

Verdeckte Mängel (Mängel, die bei der ordnungsgemäßen Untersuchung nicht erkennbar waren) müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung gerügt werden. Die Rüge muss jedoch zwingend innerhalb der Gewährleistungsfrist erfolgen.

5. Rechtsfolgen bei verspäteter Rüge

Wird ein Mangel nicht rechtzeitig gerügt, gilt die Ware gemäß § 377 Abs. 2 HGB als genehmigt. Gewährleistungsansprüche für diesen Mangel entfallen in diesem Fall vollständig.

6. Dokumentationspflichten

Jede Wareneingangsprüfung ist schriftlich zu dokumentieren. Mängel sind fotografisch festzuhalten und auf dem Frachtbrief oder Lieferschein durch den Spediteur bestätigen zu lassen.